Doctrine

Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/10/2015, n. 4766

CASS Sentenza 18 gennaio 2001 > CASS Sentenza 22 gennaio 2002 > CS Decreto decisorio 19 luglio 2012 > CS Decreto decisorio 11 marzo 2013 > CS Ordinanza collegiale 27 gennaio 2014 > **CS Improcedibile Sentenza 15 ottobre 2015**

Sul provvedimento

Citazione : Consiglio di Stato, sez. V, sentenza 15/10/2015, n. 4766

Giurisdizione : Consiglio di Stato

Numero : 4766

Data del deposito : 15 ottobre 2015

Fonte ufficiale : Scarica documento

Testo completo

N. 04766/2015REG.PROV.COLL.

N. 01939/2002 REG.RIC.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Consiglio di Stato

in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1939 del 2002, proposto da:
BA IN, rappresentato e difeso dagli avvocati Marco Dalla Fior, Paolo Stella Richter, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, viale G. Mazzini, n. 11;

contro

Comune di Ala, in persona del Sindaco *pro tempore* , rappresentato e difeso dagli avvocati Massimo Zanoni, Francesco Storace, con domicilio eletto presso lo studio di quest'ultimo in Roma, Via Crescenzio, n. 20;

per la riforma

della sentenza del T.R.G.A. - DELLA PROVINCIA DI TRENTO, n. 0703/2001, resa tra le parti, concernente ingiunzione di demolizione e ripristino per lavori abusivi.

Visti il ricorso in appello e i relativi allegati;

Viste le memorie difensive;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 6 ottobre 2015 il Cons. Luigi Massimiliano Tarantino e uditi per le parti gli avvocati Paolo Stella Richter, Francesca Paulucci su delega dell'avvocato Francesco Storace.

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

1. Con ricorso proposto dinanzi al TAR Trento gli odierni appellanti invocavano l'annullamento del provvedimento n. 17223 di data 4.11.1999 del Sindaco del Comune di Ala contenente ingiunzione di demolizione e rimessa in pristino per lavori abusivi eseguiti dai ricorrenti o dai loro danti causa sulla p.ed. 84 C.C. Ala.

2. Il primo giudice respingeva la suddetta istanza giurisdizionale, ritenendo: a) insussistente il denunciato difetto di motivazione, dal momento che la motivazione dell'ingiunzione di ripristino non deve avere ad oggetto anche le fasi successive del procedimento sanzionatorio, alle quali invece l'amministrazione perviene solo se gli interessati non "provvedono nei termini". È irrilevante la

l'individuazione dell'autore dell'illecito nel padre del ricorrente. Inoltre, le opere abusive sono state realizzate in un cortile privato, non visibile all'esterno, per cui è anche difficile contestare alle amministrazioni una cosciente prolungata inerzia; b) l'istruttoria è stata quindi adeguata e l'amministrazione non ha compiuto alcun travisamento della realtà, essendo quella contestazione doverosa; c) l'aumento di volumetria realizzato e la presenza di un vincolo storico-artistico, ignorato nel ricorso, impediva che gli immobili fossero modificati, senza che prima fosse ottenuta la necessaria autorizzazione degli uffici provinciali preposti a tale tutela.

3. Hanno proposto appello gli originari ricorrenti, che sostengono l'erroneità della sentenza di prime cure, in quanto: a) il TAR avrebbe trascurato di offrire una risposta al primo motivo di ricorso, con il quale si denunciava la necessità di offrire adeguata motivazione, dal momento che il provvedimento ex comma 1, art. 122, l.p. urbanistica Trentino corrisponderebbe all'atto previsto dall'art. 7, l. 47/85, non potendo essere differito l'onere motivazionale ad un momento successivo; b) non vi sarebbe stato alcun aumento di volumetria in relazione al ripostiglio, atteso che quest'ultimo avrebbe sempre presentato queste dimensioni, peccando l'impugnato provvedimento di un evidente difetto di istruttoria; c) in relazione al corpo di fabbrica destinato a stube non sarebbe corretta l'affermazione di essere in presenza di opere realizzate in assenza di concessione, poiché essendo le modifiche oggetto di contestazione inferiori al 10% del volume complessivo dell'immobile, si avrebbe una difformità parziale rispetto alla concessione edilizia, per la quale si dovrebbe giungere ad una regolarizzazione amministrativa con il pagamento di una sanzione pecuniaria.

4. Costituitasi in giudizio l'amministrazione comunale ha sostenuto l'infondatezza del gravame in esame, poiché le opere sarebbero state realizzate in assenza di titolo edilizio, sicché l'atto comunale avrebbe carattere vincolato. Né gli appellanti avrebbe avanzato istanza di sanatoria. Quanto all'epoca di realizzazione delle opere le stesse sarebbero successive al 1994, dal momento che in un progetto presentato nel suddetto anno la situazione descritta non risultava difforme da quella autorizzata. Né gli altri motivi di doglianza sarebbero suscettibili di accoglimento.

5. All'udienza del 20 gennaio 2015 su istanza degli appellanti che hanno rappresentato la possibile definizione stragiudiziale della lite la trattazione del merito è stata rinviata all'odierna udienza.

6. Ulteriore rinvio è stato concesso su concorde richiesta delle parti all'udienza del 4 giugno 2015.

7. Infine, in data 22 settembre 2015 gli odierni appellanti hanno depositato dichiarazione di sopravvenuto difetto di interesse all'appello, poiché la controversia è stata composta con l'amministrazione in sede stragiudiziale. Pertanto, deve darsi atto della sopravvenuta carenza di interesse e dichiararsi l'improcedibilità dell'odierno gravame. In considerazione della composizione amichevole della lite tra le parti possono essere compensate le spese dell'odierno grado di giudizio.

P.Q.M.

Il Consiglio di Stato in sede giurisdizionale (Sezione Quinta)

definitivamente pronunciando sull'appello, come in epigrafe proposto,

lo dichiara improcedibile per sopravvenuto difetto di interesse.

Compensa le spese dell'odierno grado di giudizio.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del giorno 6 ottobre 2015 con l'intervento dei magistrati:

Francesco Caringella, Presidente FF

Manfredo Atzeni, Consigliere

Paolo Giovanni Nicolo' Lotti, Consigliere

Fabio Franconiero, Consigliere

Luigi Massimiliano Tarantino, Consigliere, Estensore

L'ESTENSORE IL PRESIDENTE

DEPOSITATA IN SEGRETERIA

Il 15/10/2015

IL SEGRETARIO

(Art. 89, co. 3, cod. proc. amm.)